

SESION ORDINARIA

135-2023

Sesión ordinaria número 135-2023 celebrada por el Concejo Municipal del Distrito de Tucurrique, al ser las 18 horas con 30 minutos del 07 de marzo de dos mil veintitrés. Con la asistencia de los señores (as):

Presidente Municipal: José Carlos Vindas Ureña.

Síndica Suplente: Liz Amadelys Morales Rodríguez

Concejales Propietarios: Mario Moya Sánchez, Silvia Ortiz Sánchez, Andrea Sánchez Vega, Laura Calvo Pérez quien sustituye la ausencia justificada del señor Héctor Agüero Luna.

Concejales Suplentes: Martín Salas Casasola, Cristopher Sánchez Corrales, Carlos Fonseca Brenes.

Vice Intendenta Municipal: Rocío Portuguese Araya.

Ausencias justificadas:

Wilberth Quirós Palma – Asuntos laborales

Héctor Agüero Luna – Motivos laborales

Ausencias injustificadas:

Secretaria: Hazel Saborío Calderón.

Visitantes: No hubo.

Oyentes: No hubo.

Artículo I.

Orden del Día

Artículo I. Orden del día

Artículo II. Apertura de la sesión

Artículo III. Comprobación de quórum

Artículo IV. Audiencias (atención al público, juramentaciones)

Artículo V. Lectura y Aprobación del Acta Anterior

Artículo VI. Lectura de Correspondencia

Artículo VII. Asuntos de trámite Urgentes

Artículo VIII. Mociones de los señores Regidores

1 Artículo IX. Mociones o Informe del señor Intendente Municipal

2 Artículo X. Asuntos Varios

3 Artículo XI. Acuerdos

4 Artículo XII. Cierre de Sesión

5

6 **Artículo II**

7 **Apertura de la sesión**

8 El señor Vindas, presidente Municipal en ejercicio, da las buenas noches a los presentes; luego
9 da lectura al Orden del Día programado para la sesión de hoy el cual se aprueba en forma
10 unánime.

11 **Artículo III.**

12 **Comprobación de quórum**

13 El señor Vindas Presidente Municipal, procede a realizar la comprobación del quórum; y
14 determina que el mismo está completo.

15

16 **Artículo IV.**

17 **Audiencias (atención al público, juramentaciones):**

18 **1- Delegación Policial de Jiménez Oficial Rodolfo Castro González (Rendición de**
19 **cuentas):**

20 Ausente

21 **Artículo V.**

22 **Lectura y Aprobación del Acta Anterior**

23 Este Concejo Municipal, con votos a favor de los regidores Vindas Ureña, Calvo Pérez quien
24 ejerce como propietaria debido a la ausencia justificada del señor Agüero Luna, Moya
25 Sánchez, Ortiz Sánchez y Sánchez Vega, acuerda por unanimidad de los presentes, aprobar
26 el acta de la sesión ordinaria n°134-2023 del C.M.D.T. en todos sus extremos.

27

28 **Artículo VI.**

29 **Lectura de Correspondencia**

SESION ORDINARIA N°135-2023 / 07/03/2023

1 **1. Oficio N°MSP-DM-DVURFP-204-2022 suscrito por el Comisarios Daniel Calderón**
2 **Rodríguez Viceministro de Unidades Regulares y Director General de la Fuerza**
3 **Pública** “En atención al correo electrónico de fecha 27 de febrero del presente año, por
4 medio del cual solicita se le conceda una audiencia, con el fin de analizar el tema de
5 Seguridad Ciudadana en el Distrito de Tucurrique, sobre el particular, me permito informarle
6 que, será un placer recibirla en Despacho del suscrito, el próximo miércoles 22 de marzo
7 del año en curso, a las 10:00 a.m., cita San José, Barrio Córdoba, Frente al Liceo Castro
8 Madriz, Complejo Ministerio de Seguridad Pública.”
9 ➤ El señor Presidente menciona que es referente a lo que se le iba solicitado a la señora Vice
10 Intendente, indica que con respecto a la reunión hay que realizar la consulta para saber
11 cuántas personas pueden asistir y así determinar cuáles miembros del concejo van a asistir.
12 ➤ El regidor Fonseca Brenes menciona que le gustaría asistir y también *“si vamos hay que*
13 *tenerlos pantalones bien puestos y decirles todo lo que está pasando con la policía y en el*
14 *pueblo, hablar con la verdad de la situación.”*
15

16 **Artículo VII.**
17 **Asuntos de trámite Urgentes**

18 No hubo.

19 **Artículo VIII.**
20 **Mociones de los señores Regidores**

21 No hubo.

22 **Artículo IX.**
23 **Mociones o Informe del señor Intendente Municipal**

24 **1- Informe Intendencia.**

25 No hubo.

26
27 **2- Informe Vice Intendencia.**

28 ➤ Antes de que la señora Vice Intendente inicie con el informe el regidor Moya Sánchez le
29 indica que le preocupa, lo que sucedió en el concejo en la sesión pasada con la crítica con

1 respecto a la asamblea de la casa de la cultura, y que según el señor Intendente la señora
2 Vice Intendente no puede dar ningún informe con respecto a la casa de la cultura ya que
3 puede ser sancionada. Le aconseja que mejor no presente este tipo de informes que tengan
4 que ver con temas relacionados con la casa de la cultura.

5 ➤ La señora Vice Intendenta hace referencia que existe un acuerdo municipal en donde el
6 concejo los nombra como administradores de la casa de la cultura.

7 ➤ El regidor Moya Sánchez indica que él se refiere al tema ya que el señor Intendente le
8 menciono la situación.

9 ➤ El señor Presidente le responde al regidor Moya que el señor Intendente se retiró molesto
10 de la sesión con todos por el problema de la asamblea.

11 ➤ La regidora Sánchez Vega destaca que el señor Intendente se disculpó en el carro, e indico
12 que lo que buscaba llamando al señor Randall era informarse y saber cuál era la posición
13 de la señora Vice Intendenta.

14 ➤ El señor Presidente indica que sin entrar en conflictos el concejo municipal de una u otra
15 manera siempre va a tener que relacionarse con el tema de la casa de la cultura porque el
16 señor Intendente es el representante legal del Concejo Municipal del Distrito de Tucurrique
17 y fue el que firmó el acuerdo, y la casa de la cultura sigue siendo un órgano adscrito al
18 Concejo Municipal.

19 ➤ La señora Vice Intendenta con respecto al tema menciona que el concejo tiene la
20 responsabilidad de brindar los recursos según la ley, aunque el señor Intendente haya dicho
21 lo contrario.

22 ➤ La regidora Sánchez Vega menciona que el señor Intendente no hablo de recursos, sino
23 que se refirió a las funciones y tiempo de la señora Vice Intendenta.

24 ➤ La señora Vice Intendenta indica que se va a empezar a trabajar en temas de cultura y que
25 el concejo tiene el conocimiento de eso y en el presente mes se va a empezar a trabajar y
26 que para evitar cualquier tipo de problemas y de roces con el señor Intendente, cada vez
27 que tenga reunión con los representantes del Ministerio de Cultura va a hacer uso de los
28 días de vacaciones, destaca que sabe que no es lo correcto porque parte de sus funciones
29 están los aspectos culturales pero para evitar inconvenientes opta por esa opción.

- 1 ➤ El señor Presidente indica que de alguna u otra forma siempre se va a estar ligados a la
2 Casa de la Cultura por parte de la municipalidad.
- 3 ➤ La señora Vice Intendente menciona que dentro de las funciones que le asigno el señor
4 Intendente el año pasado está todo lo relacionado con la parte cultural.
- 5 ➤ El señor Presidente indica que lo que se realizó el domingo 26 de febrero fue una asamblea
6 la cual no ha empezado a regir, rige a partir de 15 días de celebrada la asamblea; y que
7 por un tema de lógica se mantiene exactamente igual.
- 8 ➤ La regidora Calvo Pérez menciona que si existe un acuerdo de parte del señor Intendente
9 no es justo que la señora Vice Intendente que saque días de sus vacaciones para laborar
10 en ese aspecto, indica que sabe que de su parte es para evitar problemas, pero que si ya
11 está aprobado por el concejo se le debe brindar el apoyo.
- 12 ➤ El regidor Moya Sánchez menciona que el señor Intendente fue muy claro en que no es el
13 concejo quien manda a la Vice Intendente y que el que manda es él con respecto a las
14 funciones de la señora Vice Intendente.
- 15 ➤ La señora Vice Intendente le responde al regidor Moya que el concejo es el órgano superior,
16 son los que manda y toman las decisiones.
- 17 ➤ La regidora Sánchez dice que porque no les pagan las extraordinarias si el concejo es el
18 que manda.
- 19 ➤ El señor Presidente le indica a la regidora Sánchez que el día que se realice el presupuesto
20 se hagan presentes e indiquen que se incluya dentro del presupuesto, por otra parte, le
21 consulta a la regidora Clavo Pérez que cuanto le pagan por asistir a las sesiones en
22 FEDEMUCA.
- 23 ➤ La regidora Calvo Pérez responde que no se les paga nada, que asiste por la
24 responsabilidad que se adquirió.
- 25 ➤ El regidor Moya Sánchez menciona que para este tipo de actividades existe un
26 presupuesto.
- 27 ➤ El regidor Fonseca Brenes indica que a su parecer el concejo debe de levantar un acuerdo
28 en donde se otorguen viáticos cuando se asisten a las actividades programadas las cuales
29 se deben asistir.

- 1
- La señora Vice Intendente indica que en administraciones anteriores si se han
- 2
- presupuestado y otorgado este tipo de viáticos los cuales corresponden para cubrir los
- 3
- gastos necesarios cuando se asisten a este tipo de actividades convocadas.
- 4
- La regidora Sánchez Vega indica que al principio también habían presupuestado el pago
- 5
- de las sesiones extraordinarias. También sabe que es un compromiso que se adquirió por
- 6
- el Distrito, pero cuando se convoca, primero se debe sacar el tiempo en donde algunas
- 7
- veces no se puede y se incurre en gastos los cuales deben de asumir.
- 8
- La señora Vice Intendente con respecto al comentario que hizo el regidor Moya Sánchez
- 9
- indica que necesita el apoyo del concejo porque dentro del presupuesto ordinario
- 10
- económico del 2023 van dos partidas para la Casa de la Cultura, la primera que es para
- 11
- terminar de pintar el techo, las canoas y realizar lo que se pueda con el presupuesto
- 12
- destinado y la segunda la compra de unos trajes típicos que el señor Intendente incluyo
- 13
- para la hija; por eso espera contar con el apoyo de los regidores cuando ya se esté en
- 14
- SICOP y se destinen las partidas.
- 15

16

Informe

17

▪ Presenta un ajuste del presupuesto extraordinario N°1 de parte del señor Contador

18

Municipal en donde se debe modificar el nombre de un renglón que se ingresó mal. En

19

donde se debe incluir de manera correcta el renglón presupuestario.

20

21



Concejo Municipal de Distrito de Tucurrique
Sección de Ingresos
Presupuesto Extraordinario 1- 2023

Código	Clasificación de ingresos	Monto	Porcentaje
	INGRESOS TOTALES	144 942 353,36	81,45%
2.4.0.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	26 886 398,00	18,55%
2.4.1.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO	26 886 398,00	18,55%
2.4.1.1.00.00.0.0.000	Transferencias de capital del Gobierno Central	26 886 398,00	
2.4.1.1.01.00.0.0.000	Aporte del Gobierno Central, Ley 8114, para mantenimiento de la red vial cantonal	26 886 398,00	
3.0.0.0.00.00.0.0.000	FINANCIAMIENTO	118 055 955,36	81,45%
3.3.0.0.00.00.0.0.000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	118 055 955,36	81,45%
3.3.1.0.00.00.0.0.000	SUPERÁVIT LIBRE	20 914 232,98	14,43%
3.3.2.0.00.00.0.0.000	SUPERÁVIT ESPECÍFICO	97 141 722,38	67,02%
3.3.2.1.09.00.0.0.000	Junta Administrativa del Registro Nacional 3% IBI, Leyes 7509 y 7729	527 109,45	0,36%
3.3.2.1.00.00.0.0.000	Juntas de Educación 10 % IBI , Leyes 7509 y 7729	842 141,74	0,58%
3.3.2.1.00.00.0.0.000	Fondo del Impuesto IBI 76% Ley N° 7729	33 387 342,96	23,03%
3.3.2.1.00.00.0.0.000	Comité Distrital de Deportes	7 279 821,80	5,02%
3.3.2.1.00.00.0.0.000	Ley N°7788 10% aporte CONAGEBIO	8 714,41	0,01%
3.3.2.1.00.00.0.0.000	Ley N°7788 70% aporte Fondo Parques Nacionales	54 901,53	0,04%
3.3.2.1.00.00.0.0.000	Ley N° 7788 30% Estrategias protección medio ambiente	24 506,89	0,02%
3.3.2.1.00.00.0.0.000	Fondo Aseo de Vías	6 921 213,67	4,78%
3.3.2.1.00.00.0.0.000	Fondo Recolección Basura	11 202 285,34	7,73%
3.3.2.1.00.00.0.0.000	Fondo Cementerio	1 644 216,77	1,13%
3.3.2.1.00.00.0.0.000	Fondo Ley 9329 (Juntas Vial Distritales)	35 249 467,82	24,32%

1 457 374,02

42 124 538,78

Pag.2



Concejo Municipal de Distrito de Tucurrique

JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS

Presupuesto Extraordinario 1- 2023

2.4.1.4.00.00.0.0.000	Transferencias de capital del Gobierno Central	26 886 398,00	18,55%
	Monto transferido de más en Presupuesto Ordinario para el 2023 Ley 10331, publicado en Gaceta 235, alcance 267 del 09/12/2022,		
3.3.1.0.00.00.0.0.000	SUPERÁVIT LIBRE	20 914 232,98	14,43%
	Para el Presupuesto Extraordinario N° 1-2023, se está financiando con el Superávit Libre , correspondiente a la Liquidación Presupuestaria del Periodo 2022		
3.3.2.0.00.00.0.0.000	SUPERÁVIT ESPECIFICO	97 141 722,38	67,02%
	Para el Presupuesto Extraordinario N° 1-2023, se está financiando con el Superávit Especifico, correspondiente a la Liquidación Presupuestaria del Periodo 2022,		
	TOTAL INGRESOS	144 942 353,36	100,00%

Elaborado por: Esteban Madrigal Q
28/2/2023

- El señor Presidente explica que no es que se esté otorgando un presupuesto que lo que se está solicitando es que se apruebe el cambio del nombre del renglón presupuestario, este renglón ya se había destinado para las modificaciones de la segunda planta y para el mantenimiento de la Red Vial Cantonal.
- El regidor Sánchez Corrales indica que lo presupuestado para la red vial se destinó un millón de colones para la compra de un Dron.
- La regidora Sánchez Vega indica que ahí es cuando se da la rodada del dinero porque luego se necesitan fondos para capacitaciones.
- La regidora Calvo Pérez indica que para este tipo de actividad se necesita un tipo de permiso.
- El regidor Sánchez Corrales menciona que ese permiso se debe de solicitar en aviación.
- Informa el concejo aprobó la política del adulto mayor y dentro de esa política está que todos los años se debe de renovar el comité, porque se debe de celebrar tres actividades

durante el año las cuales son: el 15 de junio que es el día del adulto Mayor, luego en octubre y en diciembre.

El comité quedo nombrado de la siguiente manera:

Nombre	Cédula
Liliam Araya Mora	302990005
Ivannia Calderón Fernández	303130875
Guadalupe Martínez Guzmán	900950230
Leda Fallas Rivera	302620698
Auxiliadora Araya Araya	303240159
Sandra Ortiz Sánchez	303420740
Magaly Fernández Arguello	303130304

- Otro tema es con respecto a la Casa de la Cultura, el domingo en la noche se tuvo un percance en la Casa de la Cultura en donde le dieron un golpe en la pared y la dañaron, se investigó a ver si fue vandalismo o que sucedió, y una de las vecinas facilito una grabación de una cámara de vigilancia en donde se corroboro que fueron dos muchachos jóvenes de 13 o 14 años; se logró conversar con una de las madres de uno de los muchachos, la otra no se ha podido contactar. A la madre se le envió fotos del video en donde se observa que fue el hijo, entonces se conversó con la organización y por parte de ellos se va a realizar una llamada de atención al muchacho y que colabore con la Casa de la Cultura como trabajo comunal y en cuanto a la Junta de Educación ellos sabrán que van a hacer al respecto.
- Según el regidor Sánchez Corrales ese castigo es muy suave ya que de pequeños van para grandes y hay que ponerles el ejemplo, por eso aconseja una multa de cierta cantidad para cada uno de los muchachos.
- El señor Presidente le consulta que quien pagaría esa multa, ya que de ese aspecto les tocaría a los padres y lo que se busca es darle una llamada de atención a los muchachos. Por eso lo que se acordó es una excelente opción porque lo que busca es darle a entender

1 a los muchachos que cada acción tiene su consecuencia y que debe de asumir sus
2 responsabilidades.

3
4 **Acuerdo 1**

5 Este Concejo Municipal, ACUERDA por unanimidad de los presentes aprobar el ajuste
6 presentado por el señor Esteban Madrigal Quirós Contador Municipal en donde se corrige el
7 renglón presupuestario Fondo Ley 9329 (Juntas Vial Distritales) código 3.3.2.1.00.00.0.0.000
8 por un monto de ¢62.135.865,82 (sesenta y dos millones ciento treinta y cinco mil ochocientos
9 sesenta y cinco con 85/100) se corrige por el monto de ¢35.249.467,82 (treinta y cinco millones
10 doscientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos sesenta y siete con 82/100) y se agrega el
11 renglón presupuestario Aporte del Gobierno Central, Ley 8114, para el mantenimiento de la
12 red Vial Cantonal Código 2.4.1.1.01.00.0.0.000 por un monto de ¢26.886.398,00 (veintiséis
13 millones ochocientos ochenta y seis mil trescientos noventa y ocho 00/100). **ACUERDO EN**
14 **FIRME.**

15
16 **Artículo X.**

17 **Asuntos Varios**

18 **1. El señor Presidente Vindas Ureña:**

- 19 a) El señor presidente recuerda que se debe de tomar el acuerdo de lo del empleo público,
20 indica que en FEDEMUCA el día de hoy se le hizo una modificación muy similar a la que
21 se le realizo y se votó a favor. Menciona que el acuerdo del concejo también se le hizo una
22 pequeña modificación al acuerdo que propuso la UNGL en donde se eliminó un párrafo, el
23 regidor Agüero Luna contribuyo para revisar el acuerdo e indicarle a la secretaria que
24 párrafo es el que no les parecía con respecto a lo mencionado en la sesión pasada.
- 25 ➤ El regidor Moya Sánchez indica que él no está de acuerdo con respecto al tema, y vota en
26 contra del acuerdo.

- 27
28 b) El señor Presidente menciona *“hoy en FEDEMUCA hubo tres audiencias, una de las*
29 *audiencias era el tema del tren, pero era más que todo ofreciendo un servicio, lo que dice*

1 INCOFER es que ellos están poniendo a disposición los trenes para alquilarlos, por
2 ejemplo, que en Cartago se realice una actividad en especial y un grupo organizado de la
3 municipalidad alquilen los trenes, pero la verdad son precios muy altos. Se hizo la consulta
4 que planeaban para los fines de semana, ya que sábado y domingo no hay servicio, dijeron
5 que más bien a carga completa por viaje pierden dinero, contaban que hace poco tuvieron
6 una actividad en Pedregal y dieron el servicio y por cada viaje con la tarifa que ellos tienen
7 adicional hay que pagar el seguro y hay que pagar parte de la logística, en ese sábado se
8 hicieron 6 viajes y costo millón doscientos y por cada viaje solo de logística costaba
9 doscientos mil colones entonces no les alcanza para cubrir los gastos. El otro tema que se
10 trato es el del problema que tenemos de los residuos sólidos, que estamos como si esto
11 fuera un guindo y estamos muy cerca. En este momento gracias a Dios se volvió a abrir
12 Paraíso y no hay que estar yendo hasta el Guazo, decía el señor que hizo la presentación
13 que cuando se abrió el Guazo, en Aserrí estaba capacitado para 10 o 15 municipalidades,
14 y que actualmente hay más de 40 que están yendo al Guazo. Dice que eso está reduciendo
15 el tiempo destinado para cierre y que a cómo van quedan cerca de dos a tres años para
16 que cierre, y en Cartago está parecido cerca de tres a cuatro años para cerrarlo, y la única
17 opción que queda es llevarlo hasta Puntarenas. Por eso solicitaba buscar algún sistema o
18 que cada municipalidad busque una opción de darle un manejo o uso a esos residuos. Ya
19 que los residuos de un lugar a otro cambian y son totalmente diferentes así también va a
20 ser su tratamiento. También se habló de temas de Seguridad que se está promoviendo una
21 serie de proyectos que vienen a mejorar el tema de seguridad, capacitaciones entre tantas
22 cosas que hay una de las cosas en donde hacen una reseña más alta es la compra de
23 vehículos para la fuerza pública, por medio de embajadas, de donaciones. A mí me interesa
24 la parte de Jiménez y vienen 4 carros para la zona de Jiménez. Una de las cosas que me
25 llamo la atención es que dicen que si asignan una para Tucurrique de idea es que vienen
26 con placa diferenciadas en donde indican que son de gobierno local y que el vehículo sea
27 100% para Tucurrique.”

- 28 ➤ La señora Vice Intendente menciona que la federación hace muchos años estaban
29 trabajando en hacer un relleno a nivel de región en Cartago.

- 1 ➤ El señor Presidente menciona que una alternativa es como la que se está haciendo en San
2 José, ya que las municipalidades no pueden comercializar lo obtenido del tratamiento de
3 los residuos; en San José están haciendo una especie de cooperativa o asociación a nivel
4 provincia para aprovechar lo que se hace con los residuos, por ejemplo, con el plástico se
5 utilizan para hacer pisos, escobas, etc.; indica que es la opción más viable que tienen por
6 los momentos para darle tratamiento a los residuos sólidos.
- 7 ➤ La regidora Sánchez Vega menciona que es importante el tema de los vehículos porque
8 destaca que así sucedió con el tema de la cruz roja cuando se debía llamar al 911 para que
9 mandaran una unidad de otro lado ya que la de la zona no estaba disponible, entonces es
10 una buena alternativa.
- 11 ➤ El señor Presidente menciona que en la exposición de seguridad había personal de la
12 fuerza pública y un asesor del ministro de seguridad.
- 13
- 14 **2. El concejal Sánchez Corrales:** Solicita que se le envíe una carta a la hacienda de Juan
15 Viñas ahora que va a sacar la caña de Sabanillas, que exista la posibilidad que después
16 que se extraiga la caña de que envíen una tanqueta de agua para lavar las calles, ya que
17 es un peligro.
- 18
- 19 **3. El concejal Fonseca Brenes:** Le indica al señor presidente que si puede consultarle al
20 Ingeniero si por donde él vive la construcción que están haciendo tienen permisos, ya que
21 es una construcción grande y ya tienen tiempo de estar trabajando, si pagaron permisos no
22 importa, pero, sino que se envíe a alguien para que alguien haga la inspección.
- 23 ➤ El regidor Moya Sánchez indica que al señor Madrigal Quirós Contador se le había
24 solicitado un informe de patentes y nunca lo presento.
- 25 ➤ La sindica Morales Rodríguez indica que ese informe se le solicito al Ingeniero Alvarado
26 pero que no se entregó.
- 27 ➤ El señor Presidente menciona que no está evadiendo las responsabilidades, pero consulta
28 a los miembros del concejo si están de acuerdo en a declararle la guerra a todo Tucurrique,

1 porque en Tucurrique no hay una sola patente en donde diga que pueden realizar bailes,
2 entonces si se notifica a uno se deben notificar a todos por igual.

- 3 ➤ El regidor Salas Casasola se habló que se iba a solicitar al encargado de las patentes un
4 informe pero no se hizo, con respecto a eso enfatiza que recuerden que falta poco para
5 que el proyecto de la Joya se vallan, y si no se ponen al día con las patentes se va a perder
6 por ambos lados y propone revisar el asunto con cada una de las patentes y así organizar
7 una reunión con los encargados de cada uno de los dueños para buscar una posible
8 solución y así el concejo no salga tan perjudicado con respecto a ingresos.
- 9 ➤ El señor Presidente una buena opción sería brindar permisos temporales por actividad en
10 donde se retribuya al concejo. Hay que destacar la modalidad de las carnicerías ya que
11 ahora están vendiendo de todo, son como una soda, pero las patentes no cubren ese tipo
12 de actividades.
- 13 ➤ La señora Vice Intendenta indica que se debe de llamar a la conciencia de los patentados
14 en donde se les solicite que estén al día los trimestres y así se les ayuda para su desarrollo
15 de actividades.
- 16 ➤ El señor Presidente menciona que con el informe que brinde el señor Contador se puede
17 realizar una mesa de trabajo en donde se revise con detenimiento cada una de las patentes
18 y así determinar cómo está el tema con los patentados.

20 **Acuerdo 1**

21 **ACUERDO PARA EL CONCEJO MUNICIPAL RELACIONADO CON LA POSICIÓN**
22 **RESPECTO A LA APLICACIÓN DE LA LEY N°10159 DENOMINADA LEY MARCO DE**
23 **EMPLEO PÚBLICO EN LAS ESTRUCTURAS DEL RÉGIMEN MUNICIPAL DEL PAÍS.**

24 **a) Posición del Concejo Municipal de Distrito de Tucurrique respecto a la aplicación de**
25 **la Ley Marco de Empleo Público (LMEP).**

26
27 **CONSIDERANDO QUE:**

28 **PRIMERO:** Que la Ley Marco de Empleo Público (LMEP), se aprobó el 7 de marzo del año
29 2022, se ratificó el 8 de marzo del año 2022, se publicó en el Alcance digital número 50 de La

SESION ORDINARIA N°135-2023 / 07/03/2023

1 Gaceta número 46 del 9 de marzo del año 2022 y entrará a regir el 10 de marzo del año 2023.

2 **SEGUNDO:** La Ley Marco de Empleo Público: **Artículo 1. Objetivo.** Regular las relaciones
3 estatutarias, de empleo público y de empleo mixto, entre la Administración Pública y las
4 personas servidoras públicas con la finalidad de asegurar la eficiencia y eficacia en la
5 prestación de los bienes y servicios públicos, así como la protección de los derechos subjetivos
6 en el ejercicio de la función pública en el estado social y democrático de derecho, de
7 conformidad con el imperativo constitucional de un régimen de empleo público que sea
8 coherente, equitativo, transparente y moderno. Establecer, para igual trabajo, idénticas
9 condiciones de eficiencia, puesto, jornada y condiciones, igual salario, que les procure
10 bienestar y existencia digna a las personas servidoras públicas.

11 **TERCERO:** Ley Marco de Empleo Público: **Artículo 2. Ámbito de cobertura.** Esta ley es
12 aplicable a las personas servidoras públicas de las siguientes entidades y órganos bajo el
13 principio de estado como patrono único: *c) El sector público descentralizado territorial*
14 *conformado por las municipalidades, las ligas de municipalidades, los concejos municipales de*
15 *distrito y sus empresas.*

16 **CUARTO:** Ley Marco de Empleo Público: **Artículo 6. Creación del Sistema General de**
17 **Empleo Público.** La rectoría del Sistema General de Empleo Público estará a cargo del
18 Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN). *Se excluye de esta*
19 *rectoría las relaciones de empleo de las personas servidoras públicas que desempeñen*
20 *funciones o labores administrativas, profesionales o técnicas, que sean exclusivas o*
21 *excluyentes para el ejercicio de las competencias constitucionalmente asignadas al Poder*
22 *Legislativo, al Poder Judicial, al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y a los entes públicos*
23 *con autonomía de gobierno u organizativa, según la determinación que realice la respectiva*
24 *institución.*

25 Este artículo concede a las instituciones autónomas, como las municipalidades de conformidad
26 con los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, la potestad de determinar las relaciones
27 de empleo desarrolladas en su seno que se excluirán de la rectoría en materia de empleo
28 público otorgada a MIDEPLAN. Esa competencia recae sobre el órgano competente de cada
29 ente o institución, en este caso, al Concejo Municipal de conformidad con el artículo 13 incisos

1 a), b), c), d) l) y s) del Código Municipal.

2 La exclusión a la que hace mención el artículo 6 de la LMEP, se reitera en los numerales 7.a,

3 7.c, 7.f, 7.l y 9.a, y se desarrolla en los ordinales 13, 18, 21, 30, 31, 32, 33 y 34, todos de la

4 Ley Marco de Empleo Público. *Importante señalar que la excepción mencionada implica*

5 *mantener en la órbita competencial de los jerarcas administrativos correspondientes el ejercicio*

6 *de la función rectora en materia de empleo público sobre las relaciones estatutarias*

7 *exceptuadas.*

8 La Sala Constitucional ha desarrollado el tema de la autonomía municipal en muchas

9 sentencias, desde diferentes perspectivas, pero para efectos del caso concreto de la función

10 pública municipal, de como esta se convierte en instrumento que cumple ese vínculo laboral

11 para materializar o asegurar el precepto de intereses y servicios locales, así como mediante

12 una relación próxima -o inmediata- de la función laboral con el cumplimiento o aseguramiento

13 de los preceptos de intereses y servicios locales, de modo que su afectación o supresión influya

14 directa y negativamente en el contenido del precepto, impidiendo su consumación. Entonces

15 es importante citar los votos 2934-93 y 4091-94, que establecen en primera instancia que "...el

16 alcance de la autonomía municipal proviene de la propia norma superior y, esencialmente, se

17 origina en el carácter representativo de ser un gobierno local encargado de administrar los

18 intereses locales, por lo tanto, **las municipalidades pueden definir sus políticas de**

19 **desarrollo en forma independiente y con exclusión de cualquier otra institución del**

20 **Estado**, facultad que conlleva, también, la de poder dictar su propio presupuesto. Esta

21 autonomía política implica, desde luego, **la de dictar los reglamentos internos de**

22 **organización de la corporación, así como los de la prestación de los servicios públicos**

23 **municipales.** Por ello, se ha dicho en la doctrina local, que se trata de una verdadera

24 descentralización de la función política en materia local...", por otro lado, establece que "...que

25 el ámbito municipal **es la única descentralización territorial posible en nuestro sistema,**

26 **que se desarrolla la función política en materia local y en este sentido, sus competencias**

27 **están determinadas por la jurisdicción territorial.** En ese sentido, es de suma relevancia

28 resaltar que, de acuerdo con nuestro sistema democrático y según lo establece la propia

29 Constitución Política, **corresponde a cada municipalidad, desde su jurisdicción, velar por**

1 los intereses y servicios locales con exclusión de toda otra interferencia que sea
2 incompatible con el concepto de “lo local”, en los términos que fija la Constitución
3 Política; todo lo relativo a la atención y prestación de intereses y servicios locales,
4 respectivamente.

5 **QUINTO:** Esta situación plantea tanto a la Administración Pública en general, como al **Concejo**
6 **de Municipal de Distrito** (en particular), el dilema de tener que determinar el contenido de las
7 acepciones “exclusivas y excluyentes”, para poder entender y desarrollar la competencia
8 establecida en el artículo 6 de la mencionada ley de empleo público.

9 Conforme a lo hasta acá señalado, al tratarse de una ley que fue aprobada recientemente, es
10 claro que no se cuenta con la existencia de información jurídica dedicada a analizar en forma
11 particular ese cuerpo normativo, razón por la cual, se considera jurídicamente apropiado,
12 utilizar como insumo el contenido de las opiniones consultivas emitidas por la misma Sala
13 Constitucional, las cuales, sirven como parámetro para la definición de los puestos de trabajo
14 excluidos de la rectoría del MIDEPLAN, estableciendo en dichos votos (2021-01798 y 2022-
15 002872) las pautas a seguir para la puesta en práctica de dicha normativa.

16 **SEXTO:** Es por lo anterior, y antes de que la LMEP impacte sobre las relaciones laborales de
17 empleo público en el **Concejo de Municipal de Distrito**, que nos pronunciamos al respecto
18 sobre el tópico central que indica dicha Ley, de lo **exclusivo y excluyente**.

19 La Ley Marco de Empleo Público omite definir que debe entender cada institución autónoma
20 cuando se habla de **puestos exclusivos y excluyentes** para el ejercicio de competencias
21 constitucionales. Tampoco ofrece referencias o elementos que permitan inferir el alcance
22 asignado a esos vocablos, dentro de su contenido. Por lo que conviene recurrir a la técnica
23 jurídica para determinar el contenido de tales términos dentro del contexto de la Ley Marco de
24 Empleo Público y con referencia a los ente o institución autónomas.

25 En nuestro país, al definir los conceptos jurídicos indeterminados la jurisprudencia de la Sala
26 Constitucional ha seguido la línea de razonamiento desarrollada por García de Enterría y
27 Fernández. En resolución número **2004-12402**, citando los votos número **1877-1990, 5594-**
28 **1994, 1265-1995, 2001-000454, 2001-007631, 2001-009389, 2001-009685**, la Sala
29 Constitucional definió la figura bajo estudio en los siguientes términos:

1 “II. (...) V. Los conceptos utilizados por las leyes pueden ser determinados o indeterminados.
2 Los primeros delimitan el ámbito de realidad al que se refieren de una manera precisa e
3 inequívoca, como lo son la mayoría de edad, plazos para promover recursos y apelaciones,
4 etc. Por el contrario, **con la técnica del concepto jurídico indeterminado, la ley refiere una**
5 **esfera de realidad cuyos límites no aparecen bien precisados en su enunciado, no**
6 **obstante, lo cual, es claro que intenta delimitar un supuesto concreto**, conceptos como lo
7 son la buena fe, la falta de probidad, la moral, las buenas costumbres, etc. Así, aunque la ley
8 no determine con claridad los límites de estos conceptos, porque se trata de conceptos que no
9 admiten cuantificación o determinación rigurosa, pero que, en todo caso, **es manifiesto que**
10 **con ellos se está refiriendo a un supuesto de realidad que, no obstante, la**
11 **indeterminación del concepto, admite ser precisado en el momento de aplicación.** La ley
12 utiliza conceptos de valor -buena fe, estándar de conducta del buen padre de familia, orden
13 público, justo precio, moral-, o de experiencia -incapacidad para el ejercicio de sus funciones,
14 premeditación, fuerza irresistible-, porque las realidades referidas no admiten otro tipo de
15 determinación más precisa. Pero resulta claro que al estarse refiriendo a supuestos concretos
16 y no a vaguedades imprecisas o contradictorias, como es el caso de la determinación de las
17 infracciones o faltas disciplinarias, la aplicación de tales conceptos a la calificación de
18 circunstancias concretas no admite más que una solución: o se da o no se da el concepto; o
19 hay buena fe o no la hay, o acciones contrarias al orden público o no las hay, o hay acciones
20 contrarias a la moral o no las hay, etc. En esto radica lo esencial de este tipo de conceptos, de
21 manera que **la indeterminación del enunciado no se traduce en una indeterminación de**
22 **las aplicaciones del mismo, las cuales sólo permiten una «unidad de solución justa» en**
23 **cada caso.** La técnica de los conceptos jurídicos indeterminados, que no obstante su
24 denominación, son conceptos de valor o de experiencia utilizados por las leyes, se da en todas
25 las ramas del derecho, como por ejemplo en la civil -buena fe, diligencia del buen padre de
26 familia, negligencia-, en la comercial -interés social-, en la procesal -pertinencia de los
27 interrogatorios, medidas adecuadas para promover la ejecución, perjuicio irreparable-, o en la
28 penal -alevosía, abusos deshonestos-, son sólo algunos de los ejemplos que se pueden citar.
29 En el Derecho Administrativo, no existe diferenciación en cuanto a la utilización de conceptos

1 tales como la urgencia, el orden público, el justo precio, la calamidad pública, las medidas
2 adecuadas o proporcionadas, la necesidad pública o el interés público, etc., no permitiendo
3 una pluralidad de soluciones justas, sino sólo una solución a cada caso concreto”.

4 En el contexto de la Ley Marco de Empleo Público, la ausencia de una definición legal o
5 extralegal unívoca de los vocablos “exclusiva(o) y excluyente”, coloca a esos términos dentro
6 del grupo de los conceptos jurídicos indeterminados, según las consideraciones recién
7 expuestas. Esta situación plantea tanto a la Administración Pública (en general), como a los
8 entes públicos con autonomía de gobierno u organizativa, como lo son las Municipalidades o
9 Concejos Municipales de Distrito (en particular), el dilema de tener que determinar el contenido
10 de tales acepciones, para poder entender y desarrollar la competencia establecida en el
11 artículo 6 de la mencionada ley de empleo público.

12 La utilización de los supuestos señalados para comprender, aplicar e implementar en el
13 Régimen Municipal el contenido de los términos *exclusivo(a)* y *excluyente*, dentro del contexto
14 de la Ley Marco de Empleo Público, se encuentra justificación legal en el ordenamiento jurídico
15 nacional vigente, en los artículos 10 y 13 de la Ley General de la Administración Pública y 10
16 del Código Civil.

17 Aparte del indicado soporte legal, esta propuesta encuentra sustento en la reiterada
18 jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sobre la
19 interpretación de las normas jurídicas. En resolución número **2003-003481**, de las catorce
20 horas y tres minutos del dos de mayo de dos mil tres, ese tribunal constitucional indicó que la
21 interpretación de las reglas legales debe tomar en cuenta la finalidad de la norma y los
22 contextos institucional, sistemático y evolutivo histórico.

23 Asimismo, revisando el ajuste de la Ley Marco de Empleo Público al Derecho de la
24 Constitución, en resolución número **2021-017098**, de las veintitrés horas y quince minutos del
25 treinta y uno de julio de dos mil veintiuno, la Sala Constitucional indicó que las normas infra
26 constitucionales se deben leer, interpretar y aplicar de conformidad con el Derecho de la
27 Constitución, éste último conformado por los valores, principios y normas constitucionales.

28 A parte del indicado soporte legal, esta propuesta encuentra sustento en la reiterada
29 jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sobre la

1 interpretación de las normas jurídicas. En resolución número **2003-003481**, de las catorce
2 horas y tres minutos del dos de mayo de dos mil tres, ese Tribunal Constitucional indicó que la
3 interpretación de las reglas legales debe tomar en cuenta la finalidad de la norma y los
4 contextos institucional, sistemático y evolutivo histórico.

5 **“III.- INTERPRETACIÓN FINALISTA Y EVOLUTIVA DE LAS NORMAS JURÍDICAS.**

6 La interpretación de las normas jurídicas por los operadores jurídicos con el propósito de
7 aplicarlas no puede hacerse, única y exclusivamente, con fundamento en su tenor literal,
8 puesto que, para desentrañar, entender y comprender su verdadero sentido, significado y
9 alcances es preciso acudir a diversos instrumentos hermenéuticos tales como el finalista, el
10 institucional, el sistemático y el histórico-evolutivo. Sobre este particular, el Título Preliminar
11 del Código Civil en su numeral 10 establece que “Las normas se interpretarán según el sentido
12 propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos
13 y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al
14 espíritu y finalidad de ellas”. Las proposiciones normativas se componen de términos
15 lingüísticos los que tienen un área de significado o campo de referencia, así como, también,
16 una zona de incertidumbre o indeterminación, que puede provocar serios equívocos en su
17 interpretación y eventual aplicación. En virtud de lo anterior, al interpretar una norma es preciso
18 indagar su objetivo (ratio) o fin propuesto y supuesto, respecto del cual la norma tiene
19 naturaleza instrumental –método teleológico-. El intérprete debe, asimismo, confrontarla,
20 relacionarla y concordarla con el resto de las normas jurídicas que conforman en particular una
21 institución jurídica –método institucional- y, en general, el ordenamiento jurídico –método
22 sistemático-, puesto que, las normas no son compartimentos estancos y aislados, sino que se
23 encuentran conexas y coordinadas con otras, de forma explícita o implícita. Finalmente, es
24 preciso tomar en consideración la realidad socio-económica e histórica a la cual se aplica una
25 norma jurídica, la cual es variable y mutable por su enorme dinamismo, de tal forma que debe
26 ser aplicada para coyunturas históricas en constante mutación –método histórico-evolutivo-.
27 Cuando de interpretar una norma jurídica se trata el intérprete no puede utilizar uno solo de los
28 instrumentos indicados, por no tener un carácter excluyente, sino que los mismos son diversos
29 momentos o estadios imprescindibles del entero y trascendente acto interpretativo”.

1 **SEPTIMO:** Por consiguiente, y en relación con el ámbito competencial y funcional de los
2 **Concejos Municipal de Distrito**, que es el que atañe, se considera pertinente y apropiado
3 determinar el contenido de los términos *exclusiva(o)* y *excluyente*, así como la concurrencia de
4 situaciones particulares *exclusivas* y *excluyentes* en la ejecución de las labores de los
5 funcionarios (as) municipales, a partir de los siguientes parámetros y según la LMEP en su
6 artículo 7 inciso a:

7 a.- **La naturaleza jurídica de las funciones y actividades que ejercen las personas**
8 **funcionarias municipales:** Conforme a las particularidades de su perfil y funciones vinculadas
9 a la actividad sustantiva institucional, diferenciadora de otros cargos que pueden ser o no ser
10 de similar perfil, pero que se particularizan debido al ejercicio de las competencias, atendiendo
11 los intereses y servicios locales dentro de la autonomía municipal que los caracteriza y que se
12 encuentran consagrados en la Constitución Política, artículos 169 y 170. De acuerdo con la
13 Procuraduría General de la República en el dictamen C-15-2013, sobre la naturaleza de las
14 competencias municipales, se asevera que las mismas se encuentran más que vigentes en el
15 actual Código Municipal, Ley N°. 7794, en todo su articulado, pues es mandato constitucional
16 el que establece que los gobiernos locales deben administrar **los intereses y servicios**
17 **locales** en cada cantón, de acuerdo con el artículo 169 de nuestra Carta Magna. En ese
18 sentido, se reconoce la **autonomía municipal**, que norma el 170 de la Constitución Política,
19 como la capacidad que tienen las municipalidades de decidir bajo la responsabilidad que le
20 confiere la ley, todo lo referente a la organización de determinada localidad, en este caso, de
21 cada cantón. Es decir, esta autonomía implica la libre elección de sus propias autoridades, la
22 libre gestión en las materias de su competencia, la creación, recaudación e inversión de sus
23 propios ingresos, y específicamente a la capacidad de autogobernarse, a la virtud de dictar su
24 propio ordenamiento en las materias de su competencia, así como a la capacidad impositiva,
25 la auto normación y administración. Así, algún sector de la doctrina ha dicho que esa
26 autonomía implica la libre elección de sus propias autoridades; la libre gestión en las materias
27 de su competencia; la creación, recaudación e inversión de sus propios ingresos; y
28 específicamente, se refiere a que abarca una autonomía política, normativa, tributaria y
29 administrativa, definiéndolas, en términos muy generales, de la siguiente manera: **Autonomía**

1 **Política**: como la que da origen al autogobierno, que conlleva la elección de sus autoridades
2 a través de mecanismos de carácter democrático y representativo, tal y como lo señala nuestra
3 Constitución Política en su artículo 169; **Autonomía Normativa**: en virtud de la cual las
4 municipalidades tienen la potestad de dictar su propio ordenamiento en las materias de su
5 competencia, potestad que en nuestro país se refiere únicamente a la potestad reglamentaria
6 que regula internamente la organización de la corporación y los servicios que presta
7 (reglamentos autónomos de organización y de servicio); **Autonomía Tributaria**: conocida
8 también como potestad impositiva, y se refiere a que la iniciativa para la creación, modificación,
9 extinción o exención de los tributos municipales corresponde a estos entes, potestad sujeta a
10 la aprobación señalada en el artículo 121, inciso 13 de la Constitución Política cuando así
11 corresponda; y **Autonomía Administrativa**: como la potestad que implica no sólo la auto
12 normación, sino también la autoadministración y, por lo tanto, **la libertad frente al Estado**
13 **para la adopción de las decisiones fundamentales del ente**. Nuestra doctrina, por su parte,
14 ha dicho que la Constitución Política (artículo 170) y el Código Municipal (artículo 7 del Código
15 Municipal anterior, y 4 del vigente) no se han limitado a atribuir a las municipalidades de
16 capacidad para gestionar y promover intereses y servicios locales, sino **que han dispuesto**
17 **expresamente que esa gestión municipal es y debe ser autónoma**, que se define como
18 libertad frente a los demás entes del Estado para la adopción de sus decisiones
19 fundamentales.”

20 ***b- El ordenamiento jurídico particular que rige y regula a los funcionarios (as)***
21 ***municipales de manera “exclusiva y excluyente:*** Se refiere a la existencia de un régimen
22 jurídico existente en el Código Municipal, Título V, *especial, aplicable única y exclusivamente*
23 *a las relaciones de empleo público desarrolladas en el Régimen Municipal*. Este régimen
24 jurídico particular está compuesto por normativa legal emitida para regular en forma especial
25 y especifica las relaciones de empleo municipal, con la intención de asegurar y proteger el
26 contenido de los principios de separación de funciones y la autonomía municipal, así como la
27 ejecución de la competencias constitucionales y legales (conexas) asignadas a cada
28 Municipalidad o Concejo Municipal de Distrito, esta circunstancia coloca a las relaciones de
29 empleo municipal en una situación jurídica “exclusiva y excluyente” dentro del ordenamiento

1 jurídico. Así por ejemplo el artículo 129 del Código Municipal establece que las municipalidades
2 adecuarán y mantendrán actualizado el Manual Descriptivo de Puestos General, con base en
3 un Manual descriptivo integral para el régimen municipal. Contendrá una descripción completa
4 y sucinta de las tareas típicas y suplementarias de los puestos, los deberes, las
5 responsabilidades y los requisitos mínimos de cada clase de puestos, así como otras
6 condiciones ambientales y de organización. El diseño y la actualización del Manual descriptivo
7 de puestos general estará bajo la responsabilidad de la Unión Nacional de Gobiernos Locales.
8 Las municipalidades no podrán crear plazas sin que estén incluidas, en dichos manuales, los
9 perfiles ocupacionales correspondientes. El artículo 130 de este código exige que las
10 municipalidades mantendrán actualizado un Manual de organización y funcionamiento, **cuya**
11 **aplicación** será responsabilidad del alcalde municipal. Las plazas a las que se les da
12 contenido en un presupuesto tienen que estar necesariamente incorporadas en el Manual
13 descriptivo de puestos. El capítulo V del Código Municipal no fue modificado o derogado de
14 forma alguna por la LMEP, por lo que todos y cada uno de los funcionarios (as) municipales
15 quedan cubiertos por el mismo, caso contrario, habría una derogatoria tácita en la aplicación
16 de la norma especial, para todos o una parte de los funcionarios de un gobierno local, vaciando
17 de contenido en alguna forma el principio de autonomía. Obviamente esto no implica que el
18 Régimen Municipal desatienda los demás preceptos legales de la LMEP y que sí son aplicables
19 y de acatamiento obligatorio. Este supuesto, alude a la condición jurídica especial que ostentan
20 los puestos de trabajo que conforman los ejes o procesos de los organigramas de cada
21 **Concejo Municipal de Distrito**, derivados de la relación existente entre la función sustancial
22 asignada a cada Gobierno Local (y conexas) y las responsabilidades o funciones y deberes o
23 tareas que conforman cada perfil funcional, integradas al puesto correspondiente con la
24 intención de cumplir y satisfacer las competencias encomendadas por cada **Concejo**
25 **Municipal de Distrito**. Ese vínculo especial, existente entre la competencia institucional y las
26 responsabilidades y deberes del cargo, lo que diferencia a los puestos municipales de otros
27 que pudieran ser similares, pero con fines diferentes al Régimen Municipal.

28 **c.- Los efectos del ejercicio de la función pública administrativa por parte de los**
29 **funcionarios (as) municipales, en sus diferentes manifestaciones y su incidencia y**

1 ***necesidad en la prestación de sus servicios:*** En materia de intereses locales resulta
2 relevante el dictamen C-015-2013 de la Procuraduría General de la República, que atiende
3 una consulta con relación a la vigencia de las competencias municipales que venían
4 enumeradas en el artículo 4 del código municipal anterior y que fue derogado cuando se aprobó
5 el vigente y que concluye: “A partir de lo indicado, debemos concluir que en la medida que las
6 atribuciones anteriormente reguladas en el artículo 4 de la Ley 4574, puedan englobarse dentro
7 del concepto de “lo local”, debe entenderse que existe una autorización constitucional y legal
8 a favor de las municipalidades para ejercerlas. Lo anterior, sin perjuicio de las competencias
9 nacionales que pueden ejercerse en la circunscripción de cada cantón.” Estas competencias
10 pueden resumirse de la siguiente manera: *desarrollo de la cultura, la ciencia y las artes,*
11 *proteger el patrimonio artístico e histórico, educación general y vocacional, becas y cooperar*
12 *con las juntas administrativas y de educación en la atención de la infraestructura educativa,*
13 *salud física y mental, prevención y combate de enfermedades, bienestar social, recreación,*
14 *deporte y bienestar general de la población, planificación urbana, dentro de esta servicios*
15 *urbanos, vivienda, desarrollo rural, real vial, desarrollo agropecuario, industrial, comercial que*
16 *promueva el empleo, protección de los recursos naturales, fuentes de energía, la fauna,*
17 *promoción del turismo, la seguridad y el orden público, así como impulsar la conciencia cívica,*
18 *la democracia y la participación en el gobierno local.* En el código municipal actual, en el
19 artículo 3 se reitera el concepto constitucional de intereses y servicios locales y se enmarcan
20 de forma genérica las competencias municipales, “...La municipalidad podrá ejercer las
21 competencias municipales e invertir fondos públicos con otras municipalidades e instituciones
22 de la Administración Pública para el cumplimiento de fines locales, regionales o nacionales, o
23 para la construcción de obras públicas de beneficio común, de conformidad con los convenios
24 que al efecto suscriba.” El artículo 4 establece una serie de competencias que a la vez
25 contienen herramientas que las municipalidades utilizan para alcanzar sus fines como dictar
26 sus reglamentos autónomos de organización y servicio, así como cualquier otro que disponga
27 el ordenamiento jurídico, acordar presupuestos y ejecutarlos, administrar y prestar los servicios
28 municipales, aprobar tasas, precios y contribuciones municipales, tarifas de impuestos
29 municipales, percibir y administrar los ingresos y tributos con carácter de administración

1 tributaria, realizar convenios, consultas populares, promover un desarrollo local participativo e
2 inclusivo, que contemple la diversidad de las necesidades y los intereses de la población,
3 políticas públicas locales para la promoción de los derechos y la ciudadanía de las mujeres,
4 en favor de la igualdad y equidad de género, crear albergues para personas en situación de
5 abandono y situación de calle, participar en políticas públicas de vivienda. Existen por otra
6 parte una serie de leyes que han conferido competencias exclusivas a las municipalidades
7 como la atención exclusiva de la red vial cantonal, la planificación urbana, la movilidad activa,
8 el comercio al aire libre, en el mismo código municipal la policía municipal y las licencias para
9 actividades comerciales e industriales, inspectores de tránsito y otras que aunque no existan
10 leyes especiales se pueden enmarcar dentro del concepto de “lo local” como dice el dictamen
11 de la Procuraduría General de la República, citado anteriormente. Con relación a los servicios
12 locales que presta la municipalidad, la mayoría están desarrollados en el artículo 83 del Código
13 Municipal, para los cuales se fijan tasas y precios como alumbrado público, limpieza de vías
14 públicas, recolección separada, transporte, valorización, tratamiento y disposición final
15 adecuada de los residuos ordinarios, mantenimiento de parques y zonas verdes,
16 mantenimiento, rehabilitación y construcción de aceras, el mantenimiento de parques, zonas
17 verdes y sus respectivos servicios, mantenimiento, rehabilitación y construcción de aceras,
18 vigilancia electrónica. También son servicios de algunas municipalidades los acueductos y
19 alcantarillados sanitarios y la administración de la zona marítimo terrestre. En la atención de
20 los intereses y servicios locales, tanto los citados como otros que puedan existir, la actuación
21 de los funcionarios (as) municipales es “exclusiva y excluyente” ya que es propia de los
22 propósitos para los cuales fue desarrollada la autonomía municipal por parte del legislador
23 constituyente. La Municipalidad o Concejo Municipal de Distrito es un ente descentralizado de
24 la administración del Estado, el más cercano a la comunidad y el *encargado de resolver sus*
25 *necesidades descritas en la constitución política y en la ley como intereses y servicios locales,*
26 sin dejar de lado la obligación de coordinar con las demás instituciones públicas los programas
27 y proyectos a realizar en el cantón respectivo, artículo 6 del Código Municipal, como con otros
28 gobiernos locales para efectos de atención de los temas regionales, artículos 7 y 9 del mismo
29 código. Además, *son consideradas como una “pieza clave en la vinculación con la ciudadanía”*

1 *por la proximidad que tienen con las personas*, artículos 1, 2 y 3 del Código Municipal. El
2 Régimen Municipal en Costa Rica tiene una modalidad descentralizada territorialmente, según
3 se desprende del párrafo primero del artículo 168 y los artículos 169 y 170 de la Constitución
4 Política que señalan, en lo que interesa, que la administración de los intereses y servicios
5 locales es competencia municipal.

6 **d. Riesgos de la injerencia de la gestión del régimen municipal:** Los riesgos que el ejercicio
7 de las competencias constitucionalmente otorgadas conlleva, ya que ellos pueden impactar en
8 el desarrollo y satisfacción de las necesidades de los habitantes y sus diferentes comunidades,
9 ya que la municipalidad goza en algunos casos de competencias exclusivas y excluyentes
10 respecto del estado y otros entes públicos.

11 **OCTAVO:** Estando el marco normativo propio y particular como lo es el Código Municipal,
12 exclusivo y excluyente, para funcionarios (as) del Régimen Municipal, Vigente, en orden a su
13 vigencia actual y singular, y que requiere necesariamente un derogatoria expresa y no tácita
14 ni por vía de inferencia, conforme lo indicó la Sala Constitucional la resolución número **17098–**
15 **2021** de las once horas y quince minutos del dos mil veinte uno.

16 Es de advertir que al estar plenamente vigentes las leyes que regulan las relaciones de empleo
17 en el Régimen Municipal como lo es el Código Municipal, las mismas no pueden entenderse
18 desaplicadas vía inferencia a un grupo de personas servidoras dada la vocación de
19 generalidad de las referidas normas, por ende, interpretar que determinados servidores están
20 excluidos de sus alcances y de las competencias propias, lo cual no está ni permitido ni
21 contemplado en Ley Marco de Empleo Público.

22 **NOVENO:** Por consiguiente, y cumpliendo con el Artículo número 13 de la Ley Marco de
23 Empleo Público, el cual se relaciona con el **RÉGIMEN GENERAL DE EMPLEO PÚBLICO.**

24 *“...Los entes públicos con autonomía de gobierno u organizativa tendrán cada uno su propia*
25 *familia de puestos. Según la determinación que realice el respectivo ente, la correspondiente*
26 *familia estará conformada por las personas servidoras públicas con funciones administrativas,*
27 *profesionales o técnicas, que sean exclusivas y excluyentes para el ejercicio de las*
28 *competencias constitucionalmente asignadas.*

29 *La creación de familias de puestos de empleo público es reserva de ley y deberá estar*

1 *justificada por criterios técnicos y jurídicos coherentes con una eficiente y eficaz gestión*
2 *pública...”*

3 Es que le corresponderá al alcalde, alcaldesa, Intendente o Intendenta como rector (a) de su
4 Gobierno Local, realizar con la comisión interdisciplinaria que nombre él o ella para este fin,
5 cumplir con los parámetros de justificación antes indicados, para la Creación de los un Estudios
6 Técnicos y Jurídicos, para justificar los puestos *exclusivos y excluyente* de su **Concejo**
7 **Municipal de Distrito.**

8 Los estudios correspondientes para determinar sus familias de puestos *exclusivos y*
9 *excluyentes*, se llevarán a cabo tomando en consideración los siguientes cuatro factores o
10 parámetros de justificación:

- 11 1. *La naturaleza jurídica de las funciones y actividad que ejercen las personas funcionarias*
12 *municipales.*
- 13 2. *El ordenamiento jurídico particular que rige a los funcionarios municipales de manera*
14 *“exclusiva y excluyente”.*
- 15 3. *Los efectos del ejercicio de la función administrativa por parte de los funcionarios*
16 *municipales en sus diferentes manifestaciones y su incidencia y necesidad en la prestación*
17 *de sus servicios.*
- 18 4. *Los riesgos que el ejercicio de las competencias constitucionalmente conlleva ya que ello*
19 *puede impactar el desarrollo y satisfacción de las necesidades de los habitantes en sus*
20 *diferentes comunidades.*

21 **Ejemplo de matriz con los parámetros de justificación:**

PROCESO	DESCRPCIÓN	DEPENDENCIA	CARGOS	CANTIDAD	Parámetro 1		Parámetro 2		Parámetro 3		Parámetro 4	
					M1	M2	M1	M2	M1	M2	M1	M2
TRIBUTARIO	Gestión, fiscalización y tasación de los tributos municipales	Unidad De Administración Tributaria	Jefe de la Unidad	1								
			Profesional 1	3	2	2	2	2	2	2	2	2
			Técnico Municipal 1	2								
			Técnico Municipal 2B	2								
		Unidad De Plataforma De Servicios	Jefe de la Unidad	1								
			Técnico Municipal 2B	4	2	2	2	2	2	2	2	2
		Unidad De Bienes Inmuebles	Jefe de la Unidad	1								
			Técnico Municipal 2B	3	2	2	2	2	2	2	2	2

29 De modo tal que, los puestos operativos, administrativos, técnicos, profesionales, directivo y

1 gerencial, deberán de cumplir con al menos uno de los cuatro parámetros de justificación antes
2 descritos, para poder ser declarados exclusivos y excluyentes.

3 **POR TANTO**

4 Es por lo anterior, que este Concejo Municipal de Distrito en cumplimiento pleno de lo dispuesto
5 en los artículos 2,6, 7.a, 7.c, 7.f, 7.l y 9.a, 13, 18, 21, 30, 31, 32, 33 y 34 de la Ley Marco de
6 Empleo Público, y en ejercicio de las competencias establecidas en los artículos 170, 175 y
7 188 de la Constitución Política y los artículos 4, 124, 125, 126, 129, 130, 131, 134, 135, 143,
8 144, 146, 147, 155, 159 y 160 del Código Municipal, y conforme a las resoluciones emitidas
9 por la Sala Constitucional, número **2872-2022**, de las diecisiete horas y cuarenta y nueve
10 minutos del tres de marzo del año dos mil veintidós, y la número **17098-2021** de las once
11 horas y quince minutos del año dos mil veinte uno en relación a las Consulta legislativa
12 facultativa que se realizaron en relación a esta Ley este Concejo Municipal de Tucurrique
13 dispone lo siguiente:

14 Acoger este acuerdo en su totalidad para la implementación de la Ley Marco de Empleo
15 Público con relación a la definición de las funciones o labores, operativas, administrativas,
16 profesionales o técnicas, que se consideran como exclusivas y excluyentes para el ejercicio
17 de las funciones que le han sido constitucionalmente asignadas a las instituciones autónomas,
18 la existencia de competencias vigentes y no derogadas en materia de empleo público para el
19 Régimen Municipal, emanadas del marco normativo que rige este Régimen Municipal como lo
20 es el Código Municipal y las repercusiones de la Ley Marco de Empleo Público en el Bienestar
21 Laboral y la Cultura organizacional, respectivamente. Y con esto evitar que se cree un doble
22 régimen laboral en el Concejo Municipal de Distrito, y una intromisión excesiva del Poder
23 Ejecutivo en las corporaciones municipales.

24 **SE ACUERDA:**

25 Luego de un amplio análisis y por las razones antes mencionadas y expuestas, este Concejo
26 Municipal de Distrito establece el siguiente acuerdo:

27 **PRIMERO:** Basados en la Autonomía Municipal conferida en el artículo 170 de nuestra
28 Constitución Política, y con las justificaciones técnicas y jurídicas, **declarar** a todas las
29 personas trabajadoras del Concejo Municipal de Distrito de Tucurrique, que cumplen funciones

1 o labores operativas, administrativas, profesionales o técnicas, como *exclusivas y excluyentes*
2 para el ejercicio de las competencias constitucionalmente asignadas a la Municipalidad, por
3 ende, nuestros funcionarios (as) no se deben someter a la rectoría del Sistema General de
4 Empleo Público a cargo del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.

5 **SEGUNDO:** Establecer que los principios de autonomía de la gestión municipal serán los que
6 operativicen las relaciones de empleo en este sector, con responsabilidad social, respeto de
7 los derechos humanos y los principios que informan la buena gestión, eficiencia y eficacia de
8 la administración pública.

9 Lo anterior, no impide que todas las buenas propuestas del Sistema General de Empleo
10 Público, a cargo del Ministerio de Planificación y Política Económica, serán revisadas en este
11 sector, y se acatarán todas aquellas que no afecten los principios convencionales y
12 constitucionales relacionados con la Autonomía Municipal.

13 **TERCERO:** Solicitar a la Alcaldía Municipal o Intendencia Municipal, realizar con la comisión
14 interdisciplinaria que nombre para este fin, cumplir con los parámetros de justificación antes
15 indicados, para la Creación del Estudio Técnico y Jurídico, para justificar los puestos *exclusivos*
16 *y excluyente* del **Concejo Municipal de Distrito**. Los estudios correspondientes para
17 determinar las familias de puestos *exclusivos y excluyentes*, se llevarán a cabo tomando en
18 consideración los siguientes cuatro factores o parámetros de justificación:

- 19 1. *La naturaleza jurídica de las funciones y actividad que ejercen las personas funcionarias*
20 *municipales.*
- 21 2. *El ordenamiento jurídico particular que rige a los funcionarios municipales de manera*
22 *“exclusiva y excluyente”.*
- 23 3. *Los efectos del ejercicio de la función administrativa por parte de los funcionarios*
24 *municipales en sus diferentes manifestaciones y su incidencia y necesidad en la prestación*
25 *de sus servicios.*
- 26 4. *Los riesgos que el ejercicio de las competencias constitucionalmente conlleva ya que ello*
27 *puede impactar el desarrollo y satisfacción de las necesidades de los habitantes en sus*
28 *diferentes comunidades.*

29 De modo tal que, los puestos operativos, administrativos, técnicos, profesionales, directivo y

1 gerencial, deberán de cumplir con al menos uno de los cuatro parámetros de justificación antes
2 descritos, para poder ser declarados exclusivos y excluyentes.

3 **CUARTO:** Así mismo, se dispone que el Departamento de Recursos Humanos bajo la
4 coordinación de la Comisión interdisciplinaria de este **Concejo Municipal de Distrito** diseñada
5 estratégicamente por el alcalde, alcaldesa, Intendente o Intendenta, como rector (a) de su
6 Gobierno Local, los que deben realizar todo lo correspondiente para poder implementar la Ley
7 Marco de Empleo Público.

8 Deberá realizar las siguientes acciones, entre otras que se estimen necesarias:

9 a) Realizar los estudios técnicos y acciones necesarias para ajustar la metodología de
10 clasificación y valoración de puestos del este **Concejo Municipal de Distrito** a fin de alinearla
11 a las disposiciones de la Ley Marco de Empleo Público, determinar una metodología de
12 valoración del trabajo y determinar los grados en la familia del Régimen Municipal.

13 b) Realizar los estudios técnicos y acciones necesarias a fin de construir la columna salarial
14 de este **Concejo Municipal de Distrito** y definir los salarios globales de los diferentes puestos
15 que integran la familia del Régimen Municipal.

16 c) Ajustar el manual descriptivo de clases de puestos de este **Concejo Municipal de Distrito**,
17 conforme las disposiciones de la Ley Marco de Empleo Público.

18 d) Ajustar los sistemas de pagos de este **Concejo Municipal de Distrito** a fin de prepararlos
19 para la entrada en vigencia de la Ley Marco de Empleo Público.

20 e) Revisar las bases selectivas y pruebas específicas para alinear el modelo de reclutamiento
21 y selección de este **Concejo Municipal de Distrito** a las disposiciones de la Ley Marco de
22 Empleo Público.

23 f) Realizar las modificaciones necesarias para alinear la evaluación del desempeño, la
24 capacitación y cual otro tema relacionado con las relaciones de este **Concejo Municipal de**
25 **Distrito**, en lo que fuere pertinente a las disposiciones de la Ley Marco de Empleo Público.

26 g) Implementar las regulaciones del capítulo de gestión de las relaciones laborales
27 contemplado en la Ley Marco de Empleo Público para toda la familia de puestos este **Concejo**
28 **Municipal de Distrito** a partir de la vigencia de dicho cuerpo normativo.

29 Para estos fines, deberá él o la Encargado (a) de Recursos Humanos de este Concejo

1 Municipal de Distrito realizar sus funciones conforme lo dispuesto en la Ley Marco de Empleo
2 Público, fundamentalmente en lo que corresponde a sus principios, postulados rectores,
3 criterios, metodología, topes y prohibiciones y asimismo deberá cumplir los plazos establecidos
4 en dicho cuerpo normativo. Y hacer el presente acuerdo de conocimiento del Ministerio de
5 Planificación Nacional y Política Económica, como primer acto administrativo adoptado por
6 este Concejo Municipal de Distrito para dar cumplimiento a la Ley Marco de Empleo Público,
7 en ejercicio de las competencias exclusivas y excluyentes que le confiere el artículo 170, 175
8 y 188 de la Constitución Política, los artículos 2, 6, 7.a, 7.c, 7.f, 7.l y 9.a, 13, 18, 21, 30, 31, 32,
9 33 y 34 de la indicada Ley y que se encuentran vigentes conforme lo dispuesto por la Sala
10 Constitucional.

11 **Acuerdo 2**

12 Este Concejo Municipal, ACUERDA por unanimidad de los presentes solicitarle al señor
13 Madrigal Quirós Contador Municipal un informe detallado de todas patentes y licencias de
14 licores inscritas del distrito y las condiciones en las que se encuentra cada una de ellas de
15 acuerdo a la morosidad; para tal fin se le otorgan 10 días hábiles para presentar ante este
16 ayuntamiento lo solicitado. **ACUERDO EN FIRME.**

17

18 **Acuerdo 3**

19 Este Concejo Municipal, ACUERDA por unanimidad de los presentes solicitarle a la
20 administración de la Hacienda de Juan Viñas que después de realizar las labores de extracción
21 de la caña en las fincas ubicadas en el Distrito de Tucurrique, propiamente la localidad de
22 Sabanillas, nos colaboren con la limpieza de las vías (calles públicas), ya que las mismas no
23 quedan en condiciones óptimas para el transito libre y además pone en peligro el tránsito de
24 vehículos y peatones. **ACUERDO EN FIRME.**

25

26

27 **2-Junta Vial:**

28 **SESION ORDINARIA**

29 **N°51-2023**

1 Sesión ordinaria número 51-2023 celebrada por la Junta Vial Distrital de Tucurrique, en el
2 Salón de Sesiones del C.M.D.T al ser las catorce horas y media del 8 de marzo del 2023. Con
3 la asistencia de los señores:

4 **PROPIETARIOS:** Wilberth Quirós Palma-**Presidente Intendente Municipal**, José Carlos
5 Vindas Ureña-**Representante Concejo Municipal**. David Flores- **Representante de Vecinos**,
6 Ing. Alonso Alvarado Calvo – **Funcionario Municipal**, Martin Sánchez Montoya- **(Suple la**
7 **ausencia del señor Jesús Luis Sánchez Montoya, en representación de las Asociaciones**
8 **de Desarrollo Integral**

9 **SUPLENTE:** Rocío Portuguese Araya-**Titular Intendente Municipal**.

10 **AUSENTES CON JUSTIFICACIÓN** - Esteban Madrigal Quirós-**Funcionario Municipal**, Jesús
11 Luis Sánchez Montoya-**Representante de la Asociación de Desarrollo Integral**, Roberth
12 Vega Hernández- **Representante de Vecinos**, Cristopher Sánchez Corrales – **Representante**
13 **del Concejo**.

14 **ORDEN DEL DÍA**

- 15 ARTÍCULO I. Comprobación de quórum
- 16 ARTÍCULO II. Apertura de la sesión
- 17 ARTÍCULO III. Aprobación del orden del día
- 18 ARTÍCULO IV. Aprobación del Acta Ordinaria
- 19 ARTÍCULO V. Asuntos de trámite Urgentes
- 20 ARTÍCULO VI. Atención de Audiencias
- 21 ARTÍCULO VII. Lectura de Correspondencia
- 22 ARTÍCULO VIII. Asuntos Pendientes
- 23 ARTÍCULO IX. Informes administración de la gestión vial municipal
- 24 ARTÍCULO X. Asuntos Varios
- 25 ARTÍCULO XI. Cierre de Sesión

26 **ARTÍCULO I.**

27 **COMPROBACIÓN DE QUÓRUM**

Se comprueba el quórum por parte del Presidente de la Junta Vial Distrital, el señor Wilberth Quirós Palma-Intendente Municipal. Se determina que se cuenta con quórum suficiente, por lo tanto, se puede dar apertura a la sesión.

ARTÍCULO II.

APERTURA DE LA SESIÓN

El señor Presidente de la Junta Vial Distrital, apertura la sesión ordinaria.

ARTÍCULO III.

APROBACIÓN DEL ORDEN DÍA

Se da lectura del Orden del Día programada para la Sesión de hoy, el cual se aprueba en forma unánime.

ARTÍCULO IV.

APROBACIÓN DEL ACTA

1.El señor Sánchez Montoya manifiesta en relación al informe del Ingeniero en el acta desea dejar claro que la parrilla la hicieron muy pobre de material, hasta una chiquita aparentemente se quebró una mano, considera importante colocarle más material. Como parte de la Asociación de Desarrollo la gente les expone las quejas, como un trabajo de seis millones cuatrocientos mil colones se hizo tan poco, por otra parte, considera que se le debe dar más trabajo a la gente ya que se van los recursos en m en muy pocas obras

En lo que respecta, al camino del Sitio Duán, se cuestiona si hay alguien que va a recibirlo, quedaron dos alcantarillas taqueadas, la cuesta del ojo de agua hacia arriba es un peligro, en su momento se dijo que los trabajos llegaban hasta la iglesia. Se contó con maquinaria y no se amplió el amino como debía hacerse, particularmente no culpa a la empresa, sino a quién supervisa, desconoce sí, es que no sabe o no quiere trabajar y hacer las cosas bien.

Al respecto, el Ingeniero manifiesta que es bueno tener orden en relación al acta, se está aprobando el acta, este tipo de observaciones se pueden retomar en varios.

ACUERDO 1º

No existiendo, más objeción al acta ordinaria número 50-2022, esta Junta Vial, aprueba y ratifica en todos sus extremos con votos a favor del señor Wilberth Quirós Palma-**Presidente Intendente Municipal**, Alonso Alvarado Calvo-**Funcionario en el Área Técnica-Ingeniero**

1 **Municipal, José Carlos Vindas Ureña-Representante Concejo Municipal y David Flores**
2 **Segura – Representante de la Comunidad y en contra por parte del señor Sánchez Montoya**
3 **(Suple la ausencia del señor Jesús Luis Sánchez Montoya, en representación de las**
4 **Asociaciones de Desarrollo Integral) por las observaciones hechas anteriormente.**

5 **ARTÍCULO V.**

6 **ASUNTOS URGENTES**

7 **1.No hubo.**

8 **ARTÍCULO VI.**

9 **ATENCIÓN DE AUDIENCIAS**

10 **1.No hubo.**

11 **ARTÍCULO VII.**

12 **LECTURA DE CORRESPONDENCIA**

13 **1.No hubo.**

14 **ARTÍCULO VIII.**

15 **ASUNTOS PENDIENTES**

16 **1.No hubo.**

17
18 **ARTÍCULO IX.**

19 **INFORMES ADMINISTRACIÓN DE LA GESTIÓN VIAL MUNICIPAL**

20 1.El señor presidente Quirós Palma manifiesta que le cede la palabra al Ingeniero, le solicita
21 se refiera a la liquidación, al reajuste y a lo que el señor Sánchez Montoya menciona del cual
22 él también tiene sus dudas en relación a este proyecto, no entiende porque nos cuesta tanto,
23 independientemente del monto del proyecto, como se hizo, esa caja efectivamente como indica
24 el señor Sánchez Montoya está mal diseñada para dar la vuelta se debe subir a la caja, desde
25 un punto de vista de diseño está mal hecha, otro asunto que sigue sin entender, el señor Julio
26 Sánchez es un “vivillo” tiene una frase “*si le permite cochinas, se hacen cochinas*” le
27 cuesta entender que si la calzada es por donde caminan los carros se cobra diferente la
28 limpieza de las cunetas, ¿entonces qué es lo que se paga? para saber qué es lo que se hace.

1 En Sitio Duán lo que se hizo fue peinar el zacate. Le parece que hay trabajos que la empresa
2 hace, trabajos a gusto de ellos y no con criterio técnico

3 El señor Vindas Ureña manifiesta que talvez se tiene una idea de un trabajo y es muy diferente
4 lo que se hace.

5 El señor Sánchez Montoya indica que le parece que lo que falta es interés de la persona que
6 está en el campo, que no quiere hacer las cosas bien.

7 Sobre el particular, el Ingeniero manifiesta con respecto a las consultas, quiere hacerles una
8 pregunta ¿quién fue el que diseño el paso de alcantarillas?, ya que básicamente lo que se hizo
9 fue continuar lo que ya estaba hecho, se trabajó en base a lo existente, no se podía correr por
10 la pendiente, se utilizó el paso de alcantarilla que ya estaba.

11 El señor Presidente consulta ¿Qué cuál de los dos estaba?

12 Al respecto, el Ingeniero indica que anteriormente se refirió al diseño de la caja y se trabajó
13 sobre lo que ya estaba, no es una obra nueva.

14 El señor Presidente Quirós Palma manifiesta que cree estar ubicado, pero cuando se hace
15 algo se hace bajo inventario de necesidades para mejorar.

16 El señor Vindas Ureña indica que la disconformidad radica sobre el tamaño de las cajas, que
17 quitan espacio para ambos lados, talvez debieron meterse más a las propiedades.

18 Lo que se mejoro fue la caja de registro es algo que no hay diseño de nada.

19 Al respecto, el señor Presidente manifiesta que hubiera pasado si lo meten más hacia donde
20 los “viejitos”.

21 El Ingeniero responde que como lo menciono anteriormente se trabajó sobre algo ya existente.

22 En relación, a los montos, el señor Sánchez Rivera lo cotizo en ocho millones y medio, al final
23 se tuvo que recortar el presupuesto y hacer menos, justamente corte y material fue lo que se
24 recortó, por eso pregunta ¿de dónde se va a tomar más presupuesto?

25 Al respecto, el señor Presidente Quirós Palma indica quien tiene la razón el Ingeniero o la
26 empresa que cobra lo que le da la gana, está de acuerdo que hay variables, que tiene que ver
27 una caja que se hizo mal hecha.

28 El Ingeniero indica que no se hizo mal hecha se trabajó sobre lo que ya estaba. En cuanto a
29 los recursos, a los que hace referencia el señor Sánchez Montoya, los presupuestos se hacen

1 un año antes y todo aumenta, si fuera que el costo no anduviera similar, pero en los precios
2 hay similitud, cuesta mucho hacerles entender, muchas veces se ha menciona muchas veces
3 que debemos regirnos por el CR.

4 El señor Vindas, indica que no entiende porque se construye tan caro, esto sucede en la
5 mayoría de las municipalidades y en esta también, se pregunta ¿quién pone los precios?, son
6 muy elevados.

7 Al respecto, el señor Flores Segura indica que lo que le preocupa es que se hagan trabajos a
8 gusto de las empresas, que papel entonces juega la Junta Vial, simplemente se está a merced
9 de las empresas.

10 El Ingeniero Alvarado manifiesta que se hace lo que el cartel de licitación diga, todos los
11 trabajos se hacen basados en el cartel, aquí lo que sucede es que todos quieren jugar de
12 ingenieros y constructores y esto es un problema grave, si se van a ver todos los trabajos,
13 desde Las Vueltas hasta el Sitio, nadie ha opinado mal, en el Sitio solo don Martin siempre
14 indica que los trabajos están mal hechos, particularmente es consiente que comete errores,
15 pero hacen comentarios sin antes preguntar, porque no se le metió al talud porque si se tocaba
16 se viene abajo, al final es el responsable de los proyectos y siempre ha velado porque se
17 cumpla lo que dice el cartel, aquí la empresa no viene hacer lo que quieran, se hace lo que
18 dice el cartel de licitación que a veces alguna empresa haga alguna recomendación, está se
19 valora, si se puede hacer o no, en sus seis años de laborar para este Concejo Municipal nunca
20 la empresa ha hecho lo que quiere.

21 El señor Sánchez Montoya, solicita la palabra y manifiesta que no es que se quiera jugar de
22 ingeniero, sino que hay gente que no le interesa el estado de los trabajos, particularmente le
23 da vergüenza como reciben un camino, Sitio Duán con alcantarillas taqueadas, entonces
24 donde está la supervisión. Aquí se aprueban los proyectos y al final de cuentas la Junta Vial
25 no somos nada. Es del criterio que los recursos cuestan mucho, esta es una situación que
26 viene pasando desde hace mucho tiempo.

27 Al respecto, el Ingeniero indica que están muy acostumbrados que se haga lo que quiera con
28 la empresa, aquí solamente lo que el señor Sánchez Montoya hace está bien, pero deben

1 acostumbrarse a que existen normas y un cartel de licitación, a la empresa no se le puede
2 decir que haga algo que esta fuera del contrato.

3 El señor Presidente, manifiesta que nada lo limita a opinar porque solo cuente con el sexto
4 grado, con respeto toda opinión es buena. Escucha al señor Sánchez Montoya y concluye con
5 él que se está fallando, sino se contempló los trabajos se deben considerar sino para qué estar
6 pasando niveladoras.

7 **3:45 p.m. la señora Portuguese Araya indica al señor Presidente que no puede continuar**
8 **en la sesión debe retirarse ya que tiene otro compromiso.**

9

10

ARTÍCULO X.

11

ASUNTOS VARIOS

12

1. No hubo.

13

14

ARTICULO XII

15

CIERRE DE SESION

16 Siendo las dieciséis horas al no haber más asuntos que tratar, el señor Presidente, da por
17 finalizada la sesión.

18

19

20

Wilberth Quirós Palma

21

José Carlos Vindas Ureña

22

PRESIDENTE

SECRETARIO

23

24

Artículo XI

25

Acuerdos

26

No hubo.

27

Artículo XII

28

Cierre de Sesión

1 Al ser las diecinueve horas con cuarenta minutos el señor Presidente Municipal cierra la sesión
2 al no haber más asuntos que tratar.

3

4

5

6 JOSE CARLOS VINDAS UREÑA

7 PRESIDENTE MUNICIPAL

8

9

HAZEL SABORÍO CALDERÓN

SECRETARIA MUNICIPAL a.i

ÚLTIMA LINEA